

PROCESSOS SUMÁRIOS DE INVESTIGAÇÃO E CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE INCÊNDIO A BORDO

De acordo com a Convenção SOLAS, cada Administração se compromete a realizar um inquérito sobre qualquer acidente ocorrido a qualquer dos seus navios, sujeitos às disposições da própria convenção, quando julgue que esse inquérito possa ajudar a determinar quais as modificações que seriam desejáveis introduzir nas presentes regras.

No Brasil, cabe à Marinha do Brasil a investigação sobre acidentes e fatos da navegação, sendo essa atividade regulamentada por intermédio da NORMAM-09, que estabelece as normas para instauração e instrução de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos de Navegação (IAFN), suas formalidades e tramitação até o Tribunal Marítimo (TM).

Cabe ressaltar que essas normas são aplicadas a acidentes ou fatos da navegação envolvendo, entre outras hipóteses:

- a) Embarcações mercantes e de esporte e recreio de qualquer nacionalidade, em águas jurisdicionais brasileiras;
- b) Embarcações mercantes e de esporte e recreio brasileiras, em alto mar ou em águas estrangeiras;